



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
Internet səhifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 06 " 12 2018 il

№ 05/689-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat ofislərinə
və xüsusi notariuslara**

*"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə"
15.11.2018-ci il tarixli Qanunun tətbiqi ilə bağlı*

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" 15.11.2018-ci il tarixli Qanunun (*bundan sonra - Qanun*) tətbiqi ilə bağlı ölkə Prezidentinin 20.11.2018-ci il tarixli Fərmanının icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bir sıra təşkilati, texniki və qanunverici tədbirlər həyata keçirilir.

Məlumdur ki, Qanunla daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ərazi məhdudiyyəti aradan qaldırılmışdır (*Qanunun 46-cı maddəsi*). Əqdlərin yeni müddəalar əsasında təsdiqi prosedur qaydalarını müəyyən edən normativ hüquqi aktın hazırlanmasını zəruri etmişdir. Bununla əlaqədar Qanuna uyğunlaşdırılma çərçivəsində "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişikliklər edildikdən sonra müvafiq əqdlərin yeni qaydalara uyğun rəsmiləşdirilməsinə başlanılacaqdır.

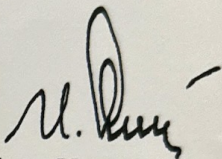
Bundan başqa, Qanuna uyğun olaraq şəxs notariat ofisinə gələ bilmədiyi hallarda verilmiş bildiriş əsasında notariat hərəkətinin aparılması vaxtı (tarix və saat) razılaşdırıldıqdan, dövlət rüsumu və haqq ödənildikdən sonra bu Qanunla müəyyən edilmiş notariat hərəkətləri notariat ofisindən kənarda olan müraciət etmiş şəxslə videoyazı vasitəsilə aparıla bilər. Qanunun 29-cu maddəsinə görə notariuslar bu Qanunun 49-cu (*Etibarnamələrin təsdiq edilməsi və onların qüvvədə olmasına xitam verilməsi*) və 67-ci (*Sənədlərdə imzanın həqiqiliyinin təsdiq edilməsi*) maddələrində nəzərdə tutulan notariat hərəkətlərinin xaricdə olan şəxslə videoyazı vasitəsilə həyata keçirilməsinə görə "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun

16.6.1-ci və 16.6.6-cı maddələri ilə müəyyən edilmiş dövlət rüsumu məbləğində haqq tuturlar (müvafiq olaraq 50 və 60 ABŞ dolları məbləğində).

Qanunun tələblərindən irəli gələrək videoyazı vasitəsi ilə notariat hərəkətlərinin xaricdə olan şəxslərlə aparılması üçün müvafiq banklarda xarici valyutada hesabın qısa müddətdə açılması və bu barədə məlumatın (bankın adı, hesabın nömrəsi, hesabın açıldığı tarix göstərilməklə) aşağıda qeyd olunan nümunə əsasında Qeydiyyat və notariat baş idarəsinə verilməsi tapşırılır. Əlaqələndirici şəxs Xəliq Qocayev (telefon nömrəsi: (012) 404-42-37).

Eyni zamanda, həmin valyuta hesabının yalnız videoyazı vasitəsi ilə aparılacaq əməliyyatlarda istifadə edilməsi zərurəti nəzərinizə çatdırılır.

Qeydiyyat və notariat baş
idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri


İlqar Məmmədov

